雅安市众程运业发展有限公司
芦山公交分公司“8·11”车辆伤害事故
调查报告

2020年8月11日 11点37分，雅安市众程运业发展有限公司芦山公交分公司1路公交车（川T19380）在芦山县汽车站进站口路段，发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约60万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经芦山县人民政府授权，县应急管理局成立了雅安市众程运业发展有限公司芦山公交分公司“8·11”事故调查组（以下简称事故调查组），县纪委监委、县公安局、县交警大队、县运管所、县人社局、县总工会和县应急管理局派员参加，并邀请县检察院全程参与监督，于2020年8月11日起开展“8·11”车辆伤害事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效” 的原则，对事故现场进行了实地勘查，调查询问了相关人员，查阅了相关资料，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故涉及车辆、人员情况

1.公交车及驾驶人情况

（1）车辆情况：川T19380公交车（大型普通客车），登记车辆所有人为雅安市众程运业发展有限公司芦山公交分公司，车辆登记日期为2013年1月10日，检验有效日期至2021年1月。

川T19380公交车投保保险公司为中国人民财产保险股份有限公司芦山支公司，交通事故责任强制保险凭证号：PDZA20205131000079948，投保的交强险2021年7月16日到期；机动车商业保险有效期至2020年9月26日到期。该车辆有维护保养记录，有重要时段、节假日对运行线路隐患排查记录，有对驾驶员违规违章行为查处台账等安全管理记录。

2020年8月12日芦山县公安局交通警察大队委托四川华大科技司法鉴定所对川T19380公交车（大型普通客车）的转向系统、行车制动系统、驻车制动系统进行了司法鉴定。根据四川华大科技司法鉴定所司法鉴定意见，川T19380公交车（大型普通客车）的转向系统、行车制动系统、驻车制动系统均符合《机动车运行安全技术条件》。

（2）驾驶人情况：王**，男，45岁，身份证号：513127197504****15，住址：雅安市芦山县芦阳街道时代景城**栋**号，是川T19380大型客车驾驶人，准驾车型A2A3，驾驶证号：513127197504****15，初次领证时间：1997年7月24

日，驾驶证有效期：2015 年 7 月 24 日至 2021 年 7 月 24 日，领取驾驶证所在地为四川省雅安市公安局交通警察支队，驾驶证状态为正常。王**于 2013 年 1 月 31 日取得道路旅客运输驾驶员从业资格证，从业资格证件号：513127197504****15，有效期至 2020 年 8 月 18 日。2005 年 1 月 19 日取得汽车驾驶员三级/高级技能职业资格证书。

经芦山县公安交警大队对王**酒精含量测试和吸毒现场检测，王**无毒驾、酒驾行为。

2.受害人情况

杨**，女，68 岁，身份证号：51312719****06**2X，家住：四川省芦山县芦阳街道樊敏路**号，交通方式：步行，伤害情况：死亡。

根据芦山县公安交警大队《道路交通事故认定书》第5118261202000000301 号认定:驾驶员王**承担此次交通事故的全部责任，死者杨**无责任。

（二）事故涉及企业基本概况

1.雅安市众程运业发展有限公司

该公司成立于 2003 年 6 月 6 日（统一社会信用代码：9151180274964975XH），法定代表人何杰，公司位于雅安市雨城区北二路 81 号，经营范围：城市公交客运、出租汽车客运等。

2.雅安市众程运业发展有限公司芦山公交分公司

该公司成立于 2012 年 12 月 11 日（统一社会信用代码：91511826058233850 8），负责人杨**，公司位于芦山县姜维路

26号，经营范围：城市公交客运。于2015年12月15日取得了《道路运输经营许可证》（川交运管许省字510000000238号），证件有效期至2021年1月30日。

（三）事故涉及企业安全管理概况

1.雅安市众程运业发展有限公司成立了安全生产管理机构，总经理每季度到芦山公交分公司督促指导安全工作一次，总公司安全部每月到芦山公交分公司检查督促指导一次。

2.雅安市众程运业发展有限公司芦山公交分公司设置了安全生产领导小组，与驾驶员签订有《2020年度驾驶员安全生产责任书》，驾驶员均取得从业资格证。该公司负责人每季度到总公司参加安委会，每月到总公司参加安全例会。

经事故调查组调查，芦山公交分公司虽然有《线路安全隐患排查记录》，驾驶员岗前、岗中安全教育培训记录，但岗中安全教育培训无对王**等驾驶员的考核记录，未建立车辆进出站停靠机制，未保证王**等驾驶员遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，未及时发现和制止王**违规停车行为。

（四）车辆行驶路线及事发地

川T19380公交车，城内运行线路：仁家村——芦山县汽车站，单程9.5公里，在芦山县汽车站进站道路发生事故。

（五）事故道路情况

2020年8月11日，天气阴；现场位于芦山县汽车站进站道路。路面沥青完好，干燥，视线良好。

二、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2020 年 8 月 11 日 11 时 37 分，当事人王**驾驶川 T19380 大型普通客车（1 路公交车）由芦山县樊敏路罗纯山段驶入芦山县汽车站，将车辆停放在进站口上坡路段后下车，川 T19380 大型普通客车倒退与进站的行人杨**发生碰撞后碾压，导致行人杨**死亡。

事故发生后，王**分别拨打 119、120、110 电话报警，并向芦山公交分公司安全科科长杨**报告。接报后杨**和陈**赶赴现场，杨**将事故情况上报行业主管部门，并上报给雅安总公司和相关部门。

（二）事故应急救援及善后处理情况

事故发生后，驾驶员王**拨打了报警电话，医生、公安、消防、应急人员迅速赶到现场进行了救援，医生抢救无效后当场宣布杨**死亡。

事故发生的第二天，芦山公交分公司和死者家属协商善后事宜，现死者已安葬，善后工作正在开展。

三、事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡（姓名：杨**；性别：女；年龄：68 岁；身份证号：51312719****06**2X；家庭住址：四川省芦山县芦阳街道樊敏路 255 号），事故直接经济损失约 60 万元（不含行政处罚）。

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

根据事故现场勘验及相关人员询问笔录，事故调查组认定，驾驶员王**停车时未有效制动、停车地点违规是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

根据对芦山公交分公司安全生产主体责任落实痕迹管理的调查，事故调查组认定，芦山公交分公司安全生产主体责任落实不到位，虽然开展了行驶路线隐患排查治理和驾驶人员安全教育培训相关工作，但未建立车辆进出站停靠管理机制，岗中安全教育培训无对王**等驾驶员的考核记录，未保证王**等驾驶员遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，未及时发现和制止王**违规停车行为，对此次事故的发生负有安全管理责任，芦山公交分公司安全生产主体责任落实不到位是导致此次事故的间接原因。

（三）事故性质

根据对事故发生单位安全管理情况调查以及县公安交警大队出具的《道路交通事故认定书》，事故调查组认定，雅安市众程运业发展有限公司芦山公交分公司“8·11”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）杨**

通过事故调查组调查并依据县公安交警大队出具的《道路交通事故认定书》，认定行人杨**无责任。

（二）王**

通过事故调查组调查并依据县公安交警大队出具的《道路交通事故认定书》，认定驾驶员王**承担此次交通事故的全部责任。王**停车时未有效制动、停车地点违规，未遵守道路交通安全法律、法规的规定，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

以上行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[①]的规定，直接导致事故发生，是此次事故的直接责任人，承担本次事故直接责任。

依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条第一款[②]的规定，目前王**已由县公安局以涉嫌交通肇事罪立案，现已取保候审。

（三）杨**

杨**作为雅安市众程运业发展有限公司芦山公交分公司负责人，未督促、落实检查本公司安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

以上行为以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项[③]的规定，承担本次事故领导责任。

建议由芦山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项[④]的规定依法给予杨**行政处罚。

---

① 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”

② 《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条第一款：“违反道路交通安全法律、法规的规定，发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证”

③ 《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

④《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，

（四）雅安市众程运业发展有限公司芦山公交分公司

该公司未建立车辆进出站停靠管理机制，岗中安全教育培训无对王**等驾驶员的考核记录，未保证王**等驾驶员遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，未及时发现和制止王**违规停车行为。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款[⑤]的规定，承担本次事故管理主要责任。

鉴于芦山公交分公司在业务、资金、人事等方面受总公司管辖，建议由芦山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项[⑥]的规定依法给予雅安市众程运业发展有限公司行政处罚。

六、事故教训及防范措施

为认真吸取此次事故教训，举一反三，防止同类事故的再次发生，事故相关交通运输经营企业、业主、管理人员，要按照以下要求切实进行整改：

（一）县交通局

县交通局要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，强化行业监管，督促企业落实安全生产主体责任、及时消除各类事故隐患。

（二）雅安市众程运业发展有限公司

处上一年年收入百分之三十的罚款；”

⑤ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程”

⑥ 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”

该公司应当深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化安全生产主体责任。要按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规的要求，全面落实安全生产主体责任，建立、健全内部安全管理制度，加强对各分公司的安全管理。

（三）雅安市众程运业发展有限公司芦山公交分公司

该公司要利用有效的管理技术和手段，加强运营过程的监测监控，及时制止不安全行为和消除安全隐患，确保运营活动安全；严格从业人员日常管理，定期组织从业人员教育培训，增强安全意识，务必取得实效。

（四）杨**

杨**作为芦山公交分公司负责人，要健全公司的安全生产责任制，完善公司的安全生产管理制度和安全操作规程，确保公司安全生产教育和培训有效实施，有效监管。